

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2022년 국내지사 종합감사

제 목 : 연구용역 계약 체결 및 이행관리 부적정

관계부서 : ○○지사

내 용

1. 업무 개요

국내지사는 관광두레사업 선정 지역을 대상으로 지역진단을 실시하여 그 결과를 바탕으로 지역의 가치를 반영하고 지역적 차별성을 도모하는 관광두레 주민사업체를 선정 및 발굴하고 있다.

○○지사는 2020년 관광두레사업 신규 선정지역인 §§도 ♪♪시와 ♪♪시의 지역현황 분석, 관광두레 주민사업체 발굴 및 중기 로드맵 수립을 위하여 관련 전문기관과 연구용역 계약을 체결하여 업무를 수행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라 한다) 제2조에 의하면 공기업·준정부기관의 계약처리에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 동 규칙에서 정하는 바에 따르고, 동 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용한다고 되어 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정한 기획재정부 계약예규¹⁾ 「용

1) 동 예규 『정부 입찰·계약 집행기준』 제1조에 따르면 이 예규는 공사 등의 입찰·계약의 집행과

역계약일반조건」 제13조에 계약상대자는 “발주기관이 관련 법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서의 제출을 요구하는 경우에는 이를 제출하여야 한다”고 되어 있고, 계약상대자는 계약 이행 중에 과업내용의 변경 등으로 인하여 착수신고서의 변경이 필요한 경우 변경서류를 발주기관에 제출하여야 하고 계약담당자는 제출 서류의 조정이 필요한 경우 계약상대자에게 이의 조정을 요구할 수 있다고 정하고 있다. 그러므로 용역계약 담당자는 착수계를 계약상대자로부터 제출받아 약정된 참여인력 및 투입계획, 과업의 진척도, 보안 등이 제대로 이루어지는지를 감독하여 용역이 계획된 기간 내에 소기의 성과를 내고 적정한 대가 지급이 이루어지도록 관리할 필요가 있다.

또한, 같은 조건 제16조에 계약담당자는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 추가업무 및 특별업무의 수행, 용역공정계획의 변경, 특정용역항목의 삭제 또는 감소 등을 계약상대자에게 지시할 수 있고, 이러한 과업내용의 변경은 그 변경이 필요한 부분의 이행 전에 완료하여야 한다고 되어 있다.

아울러, 국가계약법 제14조에 따르면 계약담당자는 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하여야 한다고 되어 있고, 국가계약법 시행령 제55조 제6항 및 「용역계약일반조건」 제20조에 계약담당자는 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙」 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다고 되어 있음

○○지사는 2020년 §§도 ㄱ ㄱ시와 ㄴ ㄴ시를 대상으로 지역진단을 통한 신규 관광사업체 창업 확산 및 지역 일자리 창출을 위해 전문기관과 계약을 체결(2020. 6. 25.)하여 “○○지역 2020 관광두레 신규 주민사업체 지역진단 연구용역”을 [표 1]과 같이 추진하였다.

[표 1] ‘○○지역 2020 관광두레 신규 주민사업체 지역진단 연구용역’ 개요

계약명	계약기간	계약금액(천원)	수행기관	계약방법
○○지역 2020 관광두레 신규 주민사업체 지역진단 연구용역	2020.6.25.~ 2020.8.15.	22,000	§§대학교 산학협력단	수익계약

동 용역계약서에 의하면 계약기간은 2020. 6. 25. ~ 2020. 8. 15.이고, 과업수행 세부내용은 [표 2]와 같이 신규 선정지역 현황분석(○○지역 소재 타 지역[6개]의 관광두레사업 검토, 지역특성에 맞는 추진방향 및 차별화 도출 등), 지자체·지역전문가 의견조사 및 설문조사, 관광두레 주민사업체 발굴 및 중기 로드맵 수립(관광두레 주민사업체 발굴[15개 이상] 등)으로 되어 있었다.

[표 2] ‘○○지역 2020 관광두레 신규 주민사업체 지역진단 연구용역’ 과업수행 세부내용

1. 신규 선정지역 현황 분석
 - 국내·외 관광두레 정책 및 환경(트렌드) 분석
 - 신규로 선정된 지역(ㄱ ㄱ시, ㄴ ㄴ시) 관광현황 분석
 - 신규지역 유관기관 현황 및 사업분석
 - ○○지역 소재 타 지역(6개)의 관광두레사업 검토
 - 지역특성에 맞는 추진방향 및 차별화 도출
2. 지자체, 지역전문가 의견조사 및 설문조사
 - 지역전문가 및 기초 지자체 의견 수렴(ㄱ ㄱ시, ㄴ ㄴ시)
 - 신규지역 기초 지자체 관광두레 지원방향 파악
 - 지역주민 및 관광객 설문조사
 - 지역별 신규 사업아이템 발굴
3. 관광두레 주민사업체 발굴 및 중기 로드맵 수립
 - 예비 주민사업체 대상 설명회 개최
 - 관광두레 주민사업체 발굴(15개 이상)
 - 관광두레사업체의 협력 추진방안

자료: 과업지시서에서 발췌

그런데 용역산출물인 최종보고서에 의하면 과업수행 세부내용인 ‘○○지역 소재 타 지역(6개)의 관광두레사업 검토’와 ‘지역특성에 맞는 추진방향 및 차별화 도출’은 수록되지 않았으며 ‘관광두레 주민사업체 발굴(15개 이상)’의 경우 ♪♪시는 11개 관광두레 주민사업체만을 수록하고 있었다. 이에 대해 ○○지사는 과업수행 세부내용 변경에 따른 변경계약 또는 그에 준하는 계약문서의 변경(합의서 작성 등) 등의 조치를 취하지 않았으며, 대금 지급을 위한 검사 시 기존 계약서류가 검사의 적정한 기준이 되지 못함에도 불구하고 기존 계약서를 근거로 별도의 시정조치 요구 등 없이 감사조서를 작성하고 계약금액 22,000천 원 전액을 계약상대자에게 지급(관련 지출결의서 2020*****호, 기표일자 2020. 8. 25.) 하였다.

또한, 용역이 계획된 기간 내에 소기의 성과를 내고 적정한 대가 지급이 이루어지도록 용역공정에 대한 철저한 관리가 필요했음에도 참여인력 명단 및 인력투입계획서, 용역공정예정표 등을 포함한 착수계를 계약상대자로부터 제출받아 관리하지 않았다.

이와 같이 ○○지사는 계약상대자와의 용역계약 체결 후 착수계를 통한 용역공정 관리 노력을 소홀히 하였고, 계약이행 내용 일부가 계약과 다름에도 계약상대자로 하여금 과업을 보완 이행토록 하거나 과업내용 변경사항이 반영된 최종 계약문서에 의거 검사를 하는 등 적정한 검사절차를 취하지 않고 계약금액 전액을 계약상대자에게 지급하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사는 향후에는 관련법령 및 용역계약특수조건에 의거한 계약 체결 후 착수계를 제출받아 과업수행 일정과 투입인력 등을 관리하고, 과업내용 변경 등 계

약사항 변경 시 적합한 절차에 따른 조치를 취하여 과업내용에 부합하는 성과물이
도출될 수 있도록 용역과업 관리를 철저히 이행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 용역공정 관리를 위해 필요한 착수계를 제출받지 않고,
과업내용의 변경이 있음에도 변경 계약 등 적절한 행정 처리를 하지 않아
계약이행 내용이 계약과 다름에도 필요한 시정조치를 하지 않는 등 용역계약
행정처리 및 이행관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.

(주의)

